

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 399

El día viernes 19 de agosto de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mario Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: **Concejales por la Mayorías,** Carla Livelli
Concejales por la Minorías, Gustavo Molina.

Departamento Ejecutivo Municipal: **Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano:** Ausente. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna, Concejal Patricia Morla.

Visitantes: Coordinador MAP, Luis López.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 398.
- Ingreso Nota Obras Privadas Art. 10.5.4
- Solicitud audiencia DEM - APN
- Opiniones sobre la reunión con los vecinos de la ampliación del ejido.
- 3er Etapa Plan de desarrollo.
- Expediente N 208430/22 Cecilia Cornaglia (Ingresado por O. Privadas).
- Compensación.

Comienza la sesión a las 9:40 horas, en primer lugar se pone a consideración el Acta N 398.

- ADARSA, **aprueba.**
- CEPIA, **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros, **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos, **aprueba.**
- Colegio Tec. Const. Universitarios, **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria, **aprueba.**
- Concejales por las mayorías, **aprueba.**
- Concejales por las minorías, **aprueba.**
- Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo, **ausente.**
- Directora de Infraestructura Urbana, **aprueba.**

- Se aprueba el Acta N 398 por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Ingreso Nota Obras Privadas Art. 10.5.4.

- Queda pendiente hasta la llegada del Director de Obras Privadas, continúan con el tema que le sigue.

Próximo tema: Solicitud audiencia DEM – APN.

Liliana Bina, dice que Asesoría Letrada solicita una reunión con la plenaria del CPUA, para explicar la última resolución de Tribunal Superior de Justicia, relacionado con la presentación que hicieron los propietarios de los terrenos que abarca el APN. Salió una nueva resolución y el Dr. Darío Pérez quiere explicarle al CPUA cuál es la situación en este momento. Pregunta si puede ser para el viernes próximo.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que se realice una reunión extraordinaria el viernes 26 de agosto 2022 a las 9:30 horas.

Próximo Tema: Opiniones sobre la reunión con los vecinos de la ampliación del ejido.

Ana Margonari dice que ella cree que vinieron a defender sus derechos, creyendo que la Municipalidad puede estar en contra de la Provincia, de la Ley de Bosques, en la zona roja y amarilla. Cree que es el único error que tienen, porque para poder hacer algo hay que adaptarse a lo que es Ley. Vinieron con los botines de punta, no sabe si por desconocimiento o porque creen que desde el CPUA, se puede cambiar esa ley pero no se puede ir en contra de lo que aparte se viene hablando hace años. Lo que sí se puede ver es lo que se puede hacer, para que no quede libre del todo y haya gente que usurpe y demás. También para que los propietarios tengan alguna retribución, habría que ver el tema de los fondos de compensación de la Nación por el beneficio que dan a la sociedad y demás. Todavía hay mucho para hablar pero siempre dentro de lo que es la Ley.

- Se incorpora Sergio Reyna a las 9:55 horas.

Mario Macagno dice que ellos vinieron mezclando dos conceptos, que son Plusvalía y definir los usos de suelo. Llegaron con los botines de punta y después bajaron los decibeles y escucharon un poco lo que decía la gente del CPUA. Hay mucho para trabajar y sería bueno hacerlo con ellos. Es bueno que ellos empiecen a participar, para que no se cree ese clima que son una burbuja aparte que no se contempla la necesidad de la ciudad en general. El cree que cambiaron un poco la idea con la que llegaron.

Martina Casesi dice que a ella le llamó mucho la atención de que cuando la Dra. Luchessi planteo la inconstitucionalidad de la plusvalía. Ella calcula que para hacer la ordenanza se han tomado todos los recaudos reales, porque si no de nada sirve de que la ordenanza salga y después vía legal no se pueda aplicar.

Ana Margonari dice que plusvalía esta en vigencia en un montón de países y en la Argentina misma, entonces estarían todos fuera de ordenanza.

Martina Casesi dice que la Dra. Luchessi expresó, que así como estaba redactada la ordenanza no pasaría ningún control de constitucionalidad.

Ana Margonari dice que lo que está expresando Martina Casesi ya le compete a la parte legal de la Municipalidad. En el CPUA, no hay personal para eso.

Mario Macagno dice que personalmente el cree que los abogados siempre niegan todo y después se acomodan a lo que realmente tienen derecho. Le parece que se excedió la abogada en decir esto no, dijo además que no existe en el país algo similar, cuando en el CPUA se sabe que el proyecto de ordenanza está basado en

casos claros, legales, dentro de Provincias, y la Nación. Le parece que dijo muy rápido esto no cabe, pero la Dra. Luchessi es especialista y él no.

Liliana Bina dice que el proyecto está basado en legislaciones de Capital Federal, Rosario, Paraná, Trenque Lauquen y demás localidades que se han tomado de base.

Ramiro Castillo dice que lo que él ve, es que hay gente que hace prácticamente 4 años que están dentro del ejido y no saben que disposición pueden hacer de su tierra. Cree que gran parte del enojo es debido a eso. Después el tema de la plusvalía, se enteraron y piensan que la plusvalía se va a aplicar también a ellos y es algo que todavía no se sabe que va a definir el CR al respecto. Si bien salió con un dictamen que se aplique exclusivo a la tercera etapa de anexión, algunos participantes del CPUA, pretenden que se aplique de aquí en adelante a todo lo que se anexe a la zona servida, pero que es lo que va a hacer el CR no se sabe. Cree que hay que seguir avanzando, el próximo paso sería trabajar en toda esta zona que afecta a esta gente, que estaban representadas con las personas que estaban en la reunión.

Laura Colladon dice que no sabe exactamente cuáles son los lotes. También se avanzó para que se declare el APO, y está totalmente dormido como lo está el tema de la plusvalía, entonces hasta que no se tenga, no se puede avanzar para ver que se hace adentro de esa área protegida pero se necesita que esté, o poder ir preparando como se está haciendo con los polígonos estos nuevos loteos a anexar que van a quedar archivados hasta que salga la ordenanza de plusvalía.

Ramiro Castillo dice que lo que ellos quieren saber qué es lo que va a pasar con los que no está afectado. Una vez que se haga la tercera etapa, hay que empezar a trabajar y hay que convocarlos.

Mario Macagno cree que ellos están preocupado por lo suyo y desconocen ampliamente lo que es el CPUA, para empezar a mitigar eso, él pediría verbalmente o por nota de que empiecen a través de YouTube escuchar las plenarias.

Ramiro Castillo dice que lo que ve es que si la plusvalía se aplica a la tercera etapa, en la Audiencia Pública capaz que vaya a estar favorecida, y si se aplica a todo van a venir todos los dueños a la audiencia pública a quejarse. Pero a eso lo analizará el CR.

Marcelo Celoir dice que si la plusvalía sale para estos cuatro sectores que ya estaban previsto no entraría el sector de la futura área protegida. En el momento que se trató, se vio que la mayoría de los terrenos están en zonas amarillas y rojas de Ley de Bosques. El CA en ese momento opinó para que iba a hacer una Ley que protegieran ese lugar, si ya tenían una protección por Ley de Bosques a nivel provincial, de esta manera se evitaría este tipo de problemas en el Municipio. Habría que reverlo y considerarlo porque si hay una protección mayor que puede llegar a hacer el primer cortafuego para qué afrontar un problema por parte del Municipio. Por otro lado si se llega a asignar una plusvalía a este sector, sería injusto en este aspecto, ya que no pueden hacer ningún tipo de urbanización grande de las intervenciones que puedan llegar a hacer mínimas, aplicando una plusvalía sobre esto, le parece que sería injusto, se le está prohibiendo por un montón de lados. Hasta sería una doble imposición.

Sergio Reyna dice que el CPUA ha venido trabajando bien, se programó en etapas. Queda la decisión del CR, luego vendría una cuarta etapa. Le parece que se ha venido resolviendo de acuerdo a la problemática que va teniendo la ciudad.

Ramiro Castillo con respeto a lo último que dijo Marcelo Celoir dice que se habló de traer a nivel local las Leyes Provinciales y Nacionales para avalar a nivel local, no sabe porque hay algún problema en eso, ya hubo una discusión en su momento. Le parece que no es porque a nivel local se avala las protecciones que tienen a nivel provincial y nacional, decir por eso no se le puede aplicar plusvalía al resto de las cosas. Le parece que son dos charlas distintas. El proyecto de las áreas protegidas con anexar a zonas servidas y aplicar una plusvalía. Cree que las áreas protegidas no van a estar dentro de las zonas servidas. Es una discusión que se debería dar más adelante. Lo que hay que tener presente es que los vecinos esperan que se los convoquen, hay que tenerlo en cuenta.

Próximo tema: - Ingreso Nota Obras Privadas Art. 10.5.4

Sergio Reyna dice que en función al Art 10.5.4, que es sobre la planta de usos comunes, en donde se están encontrando con varios casos en donde hay instituciones que se están instalando en la ciudad, desde escuelas, poder judicial y demás. Se tenía permitido el uso de la planta de uso común, un uso de un 50 %, lo que se plantea es de solamente a nivel institucional, se pueda hacer uso del 100% de la planta por las actividades que tienen y que estas instituciones puedan implantarse en cualquier sector de la ciudad, que no tenga condicionamientos.

Laura Colladon dice que salió desde el CPUA al CR una nota para que el CR, vuelva a retomar el tratamiento del Dictamen N 5 año 2017, sobre la compensación/concertación.

Ana Margonari dice que este sería un caso de concertación con compensación.

Sergio Reyna dice que se está viendo la alternativa de que sea algo más ágil.

- Se debate.

Liliana Bina dice sobre la ordenanza de concertación, que en la UT se está trabajando sobre el dictamen del 2017 para modificarlo, y traer el debate al CPUA, para incorporar la compensación. Hay que saber si se deroga o se modifica su modalidad, es un debate de cierta complejidad. Y en el medio van sucediendo estas situaciones que hay que darle una solución. Si se le da esta ventaja a los hoteles también se le podría dar a las instituciones públicas que no consiguen terreno en el centro.

Carla Livelli coincide con Liliana Bina y Sergio Reyna, cree que todos estuvieron de acuerdo en darle esa posibilidad a los hoteles, que se sabía que estaban condicionados con cumplir con la ley de alojamiento. Las escuelas, la posibilidad de ampliar que tienen está muy condicionada porque los terrenos que tienen son muy chicos. Se podría aclarar taxativamente que es en ejecutivo y judicial para que la norma no quede tan abierta. Le parece que sería interesante que quede como un artículo de la 4021, reforzando lo que dice Liliana Bina que por ahí el debate de la concertación y la compensación lleva mucho tiempo, por ahí sí se puede poner taxativamente los usos es interesante la incorporación a la norma.

Eduardo Vega dice que está de acuerdo que se incorpore este artículo, pero como dijo Carla Livelli, habría que limitarlo para cualquier mala interpretación. Tendría que ser para edificios institucionales públicos. La obra de Costa Azul College había tomado la terraza y la normativa no le permitía elevar la altura. Hubo mucho cuestionamiento en esa oportunidad. En función a eso tendría que ser en instituciones públicas pero también privadas con una declaración jurada que no cambien el destino, porque si es privado y a ese edificio lo venden lo transforman en departamentos, y ya ganaron dinero.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que si están de acuerdo se deja el tema para que cada uno lo pueda hablar en su Institución para que en la próxima plenaria ya se pueda votar.

Laura Colladon dice que entonces se trata en la próxima plenaria y se deja totalmente de lado lo que es compensación y concertación.

Liliana Bina dice que sobre compensación y concertación se está trabajando en la UT

- Se debate.

Laura Colladon dice que su temor es que se resuelva este tema y se vuelve a cajonear todo lo que se ha hablado de concertar.

Liliana Bina dice que en el CPUA, no pasará eso porque lo tienen en tratamiento en la Ut y en plenaria. El CR decidirá qué es lo que hace.

Laura Colladon dice que lo que ella quiere dejar claro que si esto sale aprobado, no quite que se siga trabajando sobre la compensación y concertación.

Ramiro Castillo pregunta si se espera para la próxima reunión, para aprobar el Art 10.5.4.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes, dejar para la próxima plenaria la aprobación del tema.

Próximo tema: 3er Etapa Plan de desarrollo.

Liliana Bina dice que solamente se recibió una devolución de ADARSA, sobre lo que se envió para que las Instituciones objetaran o no.

- Se comparte en pantalla el proyecto de ordenanza con las modificaciones que solicitó ADARSA.

Laura Colladon dice que ya se tiene que retirar pero antes quiere agregar que lo que no escribió, es con respecto a la zona de 4 Pilares en donde había comentado que más allá de todas las restricciones que se han puesto, ADARSA va a acordar siempre y cuando solamente se permita sobre la parte que está altamente impactada para lo cual se tendría que hacer, una georreferenciación de cuál sería el rectángulo que quedaría, no está puesto en el proyecto que se presentó, pero lo comentó en la última reunión plenaria.

Liliana Bina dice que hay alguna observación que hizo ADARSA que se modificaron en el proyecto original, pero lo último que está diciendo no es menor, ella personalmente no coincide porque dentro de la parte impactada hay una parte en donde ellos habían hecho como una cantera que coincide con la zona accidentada y lo dejaron afuera.

Laura Colladon interrumpe a Liliana Bina y dice que si quedan todas esas restricciones, la zona que ya rompieron obviamente que no va porque ya está restringido, ella habla de la parte que se ve plana.

Liliana Bina dice que la parte que se ve plana que conduce hasta la calle próxima, es lo que se llama el loteo de Las Latitas que es una franja que queda fuera de la zona de vegetación de bosque nativo, fuera de la zona abrupta, fuera de la zona de anegamiento y que es posible a que se ocupe, tiene un porcentaje de ocupación de suelo muy baja, está alejada de la calle Roma, está casi pegada a la parte escarpada no está intervenida por las máquinas pero hay otra parte que si esta intervenida que quedó afuera de lo que ellos están diciendo. Se trató de ver cuál era el sector razonable para construir. Más allá de la actitud de ellos que debieron ser penalizados.

Laura Colladon dice que entonces vuelven para atrás que haya restitución, están intentando llegar a un acuerdo para que salga el dictamen.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que estuvo leyendo a los proyectos y se acuerda de que cuando se habló de la Segunda Etapa, cree que se dijo que cuando se pasara a la Tercera Etapa se iba convocar a los sectores que se iban a anexar previo a pasar un dictamen al CR. Se está anexando y zonificando nuevas zonas sin llamar a los que están en la tierra y hay que hacer los foros. Lo pone a consideración.

Liliana Bina dice que cuando se hizo la anexión de la Segunda Etapa tampoco se hizo foro, sí se hizo con el APN.

Ramiro Castillo dice que en la Segunda Etapa San Miguel ya estaba aprobado y se tomó directamente el Código de San Miguel.

Liliana Bina dice que en las zonas de anexiones no se hizo porque se partió del supuesto que ya está urbanizado, que están obligando al CPUA a regularizar la situación.

Laura Colladon pregunta de dónde van a sacar el 20% que tienen que dejar de espacio libre cuando se legaliza, todos los loteos que van a ser servidos ahora, si ya han urbanizado todo.

Liliana Bina dice que al margen de ese 20% que por ordenanza tienen que cumplimentar, si saliera plusvalía en el caso de Venturia tiene mucho terreno; en el caso de Mediterránea; tiene tierra fuera del loteo. En el caso de La Loma está el problema del 20 % de espacios verdes y equipamiento, hay que resolverlo al momento que esa gente se organice. Pero no hay ni loteo presentado en el Municipio. Personalmente ella dice que cuando se tenga que presentar que se le va a exigir el % y van a tener que resolver como dice la ordenanza por compensación o con dinero.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que hay una demora de cuatro años, que no se lo atribuye al CPUA, y no está demás hacer un foro. Pregunta porque se está teniendo información informal y como CPUA, tienen que saberlo a través de Sergio Reyna, que están de acuerdo con la plusvalía y no desde los propietarios mismos. A través del foro el CPUA lo sabrá fehacientemente.

- Se retira Laura Colladon a las 10:30 horas.

Liliana Bina dice que todo lo que pueda saberse por Sergio Reyna por el lugar que ocupa en buena hora. Ella a lo que va es que para anexar un área, no se puede entrar a hablar que pasa con el loteo, porque en La Loma solamente hay un folleto de compra y venta, entonces que es lo que se va a traer. En el caso de Venturia se fue a su oficina a ver la documentación. Si parece tan importante el foro se puede hacer, pero le parece que es una dilatación, en donde se discutirá con gente que es tenedora y poseedora irregular de terrenos.

Ramiro Castillo dice que por lo menos para informarles.

Liliana Bina dice que no se opone si todos quieren que se haga un foro que se haga. Personalmente ella lo que quisiera es que se cierren los temas. Lo mismo que la plusvalía. Pregunta a Carla Livelli y Patricia Morla, si la plusvalía está en el CR.

Carla Livelli dice que el dictamen ingresó en el DEM y en el Legislativo, ella en su momento solicitó que se enviara al DEM para que se evaluara lo legal en ese ámbito y se está esperando que el DEM eleve la ordenanza.

Ramiro Castillo pregunta si los integrantes del CPUA, están de acuerdo con esta anexión o tienen algo que objetar.

Mario Macagno dice si no hay una forma legal de solicitar de que se apruebe la prestación de servicio, considerando si a posteriori se aprueba plusvalía, se le va a cobrar a estos loteos y dejarlos vinculados

Liliana Bina dice que hay concejales que participan en el CPUA y el consenso a que se ha llegado es que sale primero la plusvalía y después sale la tercera etapa.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que no se está votando pero pregunta si están de acuerdo con la anexión.

Ana Margonari dice que en la reunión anterior CEPIA había dicho que se agregue una lista diciendo todas las multas probables a todos los que hicieron daño ambiental, que también sería bueno que existiera aunque después nadie la cumpla.

Liliana Bina dice que lo que está solicitando Ana Margonari sería otra ordenanza.

Mario Macagno dice que CEPIA en la plenaria anterior dijo que sean tres loteos. El loteo de Cuatro Pilares creen que no tiene tanta urgencia como los otros tres. Primero habría que establecer claramente que es lo que se puede hacer, hasta donde se puede hacer, tiene que ver con lo que expuso Laura Colladon, merece más tiempo de trabajo, mas allá de que haya penalidades o no.

Eduardo Vega dice que su Colegio no tiene una postura definida, podrían elevar un dictamen para la próxima plenaria.

Ramiro Castillo dice que le gustaría que quede bien en claro el tema de los concejales, ve que hoy están por Mayoría y por Minoría, saber el tema quorum y el tema de votación si van a poder votar, si ya están vigentes o todavía no.

Carla Livelli dice que lo deja a consideración del CPUA, ellos ya tienen el decreto de designación para la conformación de la plenaria, pero como son los únicos que tiene la designación, las Mayorías consideraron que había que esperar que las Instituciones tuvieran el decreto. Pero es una visión que tenían ellos y no sabe cuál es la visión del resto.

Ramiro Castillo dice que cree que una vez que ya se envían los nuevos representantes deberían entrar en vigencia, no hay que esperar hasta que estén todos. Para él los Concejales ya son oficiales. CA, Inmobiliarios ya enviaron, debería tener validez lo que se envió.

Carla Livelli dice a las Instituciones hay que confeccionarles el decreto. Hasta que no esté, no tiene validez. En el caso de los Concejales que ya tienen funciones sí. Lo que se pediría que en el acta figure que ella esta como representante de las Mayorías.

Ramiro Castillo pregunta si los concejales estarían en condiciones de votar la anexión de la tercera etapa.

Carla Livelli dice que si todavía hay Instituciones que todavía no lo pudieron ver para adentro, habría que esperar a la próxima plenaria ahí se procede a la votación.

Gustavo Molina dice que con las Minorías han conversado un poco, los está escuchando ahora, tiene que ponerse al tanto con la cuestión, lo verá en adelante. Agrega que en algunos temas se va a reservar para las discusiones que se dan en el seno de su banca, de alguna manera va a tener bien en cuenta lo que plantean sobre todo las organizaciones, entonces muchas veces se va a abstener de votar.

Carla Livelli dice sobre lo último que manifiesta Gustavo Molina, que ella también pediría que se hable más adelante, para que se defina dentro del ámbito del CPUA, porque históricamente los concejales se abstuvieron de votar en el CPUA. El Concejal Lassaga cuando fue representante de las Minorías hizo cumplir la ordenanza, en donde dice que no vale la abstención y ahora de nuevo las Minorías se abstienen. Es para que quede claro, sino se hace una nueva ordenanza para que todos jueguen con las mismas reglas. De esta forma tener una visión unánime de cuál es la postura que tienen que tomar los concejales.

Liliana Bina dice que varias veces se han enfrentado a esta situación y cree que hay que modificar el reglamento y coincide que los concejales no deberían votar en el CPUA, pero si participar y tener voz, es una presencia muy importante para el conocimiento de cómo se desarrolla el debate, porque en verdad el concejal vota en su ámbito. Cuando un concejal participa y luego va al CR, en el Concejo se amplían con otros concejales del bloque que sea mayoría y minoría, en ese debate pueden surgir, ideas o posiciones que quizás hacen cambiar de posición al propio concejal que estuvo en el CPUA

Eduardo Vega dice que está de acuerdo con lo que está expresando Liliana Bina. Pero si deciden en abstenerse, se tienen que abstener para todo, no que van a votar algunas cosas si y otras no.

Carla Livelli dice que se tomó por usos y costumbre que el Concejal, podía guardar su postura y presentarla en el CR. Por eso lo plantea en el CPUA y no en el ámbito del CR. En un momento Lassaga pide que no se permita abstenerse, porque la ordenanza así lo cita y en el ámbito de la plenaria se da lugar a esa posición. Por eso lo plantea y pregunta si se va a usar el uso y costumbre o lo que plantea la ordenanza. Solamente para tener claro que posición se va a tomar. Cree que dentro del ámbito del CPUA, hay que consensuar cual es la idea que es mejor. También surge la nueva idea de Eduardo Vega que también va a tener su discusión, si se abstiene para todo, o si se abstienen en algunos temas y en otros no. No tiene que ver con lo partidario, solo que en algún momento se pidió que se cumpliera la ordenanza.

Gustavo Molina dice que las Minorías no son un bloque, son distintos bloques que vienen rotando la participación en la plenaria como así también en la UT. El entiende la posición que tuvo Jorge Lassaga, y su proceder para este periodo es lo que ha manifestado.

Ramiro Castillo dice que coincide con lo que expresa Liliana Bina y entiende a Gustavo Molina que como representante de las Minorías son cinco bloques los que hay o sea que, son lo que más derecho a abstención podrían tener. Considera que en algún punto, todos tendrían derecho a abstenerse. Coincide que hay que modificarlo y que el reglamento no diga que si o si hay que votar.

Liliana Bina dice que es tan simple como eso, eliminar esa prohibición de abstenerse, más en un organismo consultivo como lo es el CPUA.

Ramiro Castillo dice que se haga una moción para ver si están de acuerdo en que quede en la libertad de decidir si vota o no. Que se pueda abstener. Que se haga un dictamen.

Carla Livelli dice que lo que se podría poner es que los concejales tengan la posibilidad de abstenerse.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes que los concejales puedan tener el derecho de abstenerse o votar.

Ramiro Castillo pregunta que se hace con la tercera etapa, si queda que las Instituciones traigan su postura y en la próxima plenaria se le dará el cierre.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que a la Tercera Etapa se le dará un cierre en la próxima plenaria.

Próximo tema: Expediente N 208430/22 Cecilia Cornaglia (Ingresado por O. Privadas).

Sergio Reyna dice que es una propuesta que hace una profesional sobre un proyecto que está sobre la calle Tupungato, en la zona AC3 que escalona y tiene sobre su medianera izquierda un edificio ya consolidado con una ordenanza anterior sin escalonar y el lote de al lado que sería la esquina, que según la ordenanza estaría

permitido no escalar. El trae el Expediente para que se estudie porque ya hubo un caso similar en la calle Liniers, quería darle al profesional la misma alternativa de estudio.

Ana Margonari dice que para CEPIA, tiene que cumplir la ordenanza.

Liliana Bina dice que para darle curso habría que modificar la Ord 4021.

Ramiro Castillo pregunta cómo está la concertación en el proyecto del 2017, si solamente está por interés turístico.

Liliana Bina dice que ninguno abarca un edificio habitacional. Desde el CPUA no se había aconsejado que se le den más pisos a los edificios de vivienda.

Marcelo Celoir dice que en este caso hay un interés urbano.

- Se debate.

Mauro Paladino dice **que se abstiene de dar opinión porque él trabaja con esa profesional** ~~en este Expediente puntualmente va abstenerse de opinar porque es un proyecto de él~~, pero más allá de ese debate que se viene dando y la opinión de Liliana Bina de tratar de lograr un perfil más homogéneo, escalonando las esquinas modificando el FOS y no un perfil completamente cambiante que ponen continuamente medianeras por los cambios de ordenanza que se fueron desarrollando, como este caso o el caso de las esquinas, porque este caso se va a producir en todas las esquinas, un edificio se escalone y el de la esquina no y queda una medianera. El CA ha tratado de generar una propuesta o que modifique el perfil o la obligatoriedad de trabajar esas medianeras, se habló de muros verdes, de obras de arte. No se refiere a este caso puntual, pero esta bueno traer a debate o retomar, porque como arquitecto interesado en el urbanismo, en las vistas de la ciudad que no son solo las vistas de las montañas, sino a la vista que se ofrece como ciudad, como paisaje urbano y se está exteriorizando un desorden de perfiles y homogeneidades de fachadas que es preocupante porque es una ciudad desordenada a la visual, a la apertura de espacios y demás, para eso trae el siguiente tema de plenaria que es compensación ante la cual ya han venido hablando que la postura del CA es la de perfeccionamiento del FOS, en la cual ellos trataron y ya tienen una propuesta que no la tienen cerrada todavía. Hace la petición de tratar la compensación en la plenaria que viene con la propuesta cerrada. Dentro del perfeccionamiento de la compensación de FOS, llegaron a que es una gran oportunidad para trabajar las medianeras consolidadas porque sinceramente a él le preocupa mucho la heterogeneidad que se presenta ante la normativa en donde un edificio se escalone, otro no.

Ana Margonari dice que también sería bueno en el futuro tratar el tema de los corredores que quedaron sin escalar y pegados en medianera.

Marcelo Celoir dice que una de las cosas que se habían propuesto es el relevamiento de las áreas centrales y corredores, que ya sin necesidad de una concertación dejar previsto que perfil y que característica tiene que tener el proyecto en determinado lugar.

- Se debate

Ramiro Castillo dice que le interesa que se trabaje en la parte morfológica, ver cómo resuelven las medianeras. Él va siempre a tratar de pensar en la economía regional de Villa Carlos Paz y tratar de que todo nutra al ciudadano de Villa Carlos Paz. Si él se pone a ver quién está desarrollando AC3 y el conoce que de Villa Carlos Paz, está Mauro Paladino con su estudio y su posibilidad. Después todos carteles de FONTE, VENETO, CONSTRUCTORES DEL VALLE y decís en definitiva está viniendo gente de afuera a desarrollar no hay gente de aquí. Ya una vez dijo Marcelo Celoir que él no lo puede hacer porque él no tiene la infraestructura para resolver esa AC3. Entonces lo que no se tiene en Villa Carlos Paz vienen de afuera, hacen la inversión y se llevan el dinero, edificios que compran los sojeros que alquilan en verano a precio bajo. Le parece que hay que plantear el problema y se necesitaría densificar y analizar si en la AC3 realmente es lo que se necesita o ampliar la AC2 y brindar la posibilidad a profesionales y a Constructoras que vivan aquí de generar puesto de trabajos, generar ganancias que se reinvierte en la misma ciudad y no se la llevan afuera. A su vez pensar en la calidad de vida. Hay que preguntarse si la densificación que se está generando en la AC3 si realmente tiene la calidad de vida que esa gente merece.

- Se debate.

Mario Macagno dice que Villa Carlos Paz son dos ciudades, una de 90000 habitantes por algunos meses y de 150000 o 180000 otros meses y tiene infraestructura de villa. Faltan calles, agilidad de tránsito, agua, a veces no te dan gas, la electricidad a cuenta gotas y se quieren hacer más metros cuadrados. En el ejemplo de la arquitecta Cornaglia, si no se hace la fachada vertical probablemente se pierden algunos metros cuadrados al escalonar porque es un terreno muy chiquito, y para eso está la Ord 4021 para poner límites que hay que respetar.

Mauro Paladino dice que en muchas ciudades turísticas como Bariloche, tienen la ecotasa que fue una solución para los departamentos que no pagan tasas de comercio, luego esa ecotasa se invierte, es una plusvalía ecológica que paga el visitante. Los medios de transporte, estudiantiles, tienen que contratar medios de transportes locales urbanos de menor tamaño.

Ramiro Castillo dice que hace un par de años en Villa Carlos Paz, son pocos los que siguen construyendo en la zona céntrica y cada vez se ven más los carteles de la gente de afuera, con los que no se pueden competir, porque son empresas constructoras que tienen una infraestructura que estarán levantando en la provincia, 40 edificios. Compran los materiales a un precio que los locales no podrán hacerlo nunca, entonces se le van los márgenes. La empresa de Mauro Paladino compite con calidad, que por ese motivo se están manteniendo en pie, Tienen mayores precios pero también calidad. Pero el resto de la gente que ofrecía una calidad similar a la que están ofreciendo estas grandes constructoras tuvo que dejar de construir.

Mauro Paladino dice que lo que sucede en lotes como el del proyecto que es un lote muy chiquito, dejan de ser propicios para el desarrollo, para pequeñas constructoras porque la restricción le pega mucho más fuerte. Los edificios se están desarrollando solamente el lotes grandes que los compran las grandes constructoras.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que lo que pone a consideración, y en la mesa hay intereses, obviamente cada uno representa ciertos intereses o visiones. Se imagina que el CA tiene interés que se desarrolle trabajo para los arquitectos locales. Hay que ponerse a

analizar, si realmente cómo están las cosas se está generando trabajo para los profesionales locales o se está generando trabajo para la gente de afuera.

Liliana Bina dice que en Milán están reguladas hasta las carnicerías, él que puede vender húmedo no puede vender seco, y es por cuadra. En Francia lo mismo, las grandes superficies en París no pueden estar en el centro de la ciudad. La plusvalía en esos países ya estaba. Aquí se entendió al revés. La libertad de empobrecernos es la que tenemos aquí. Esa es la única libertad que se respeta.

- Se debate.

Ramiro Castillo pregunta cuál sería la respuesta al Expediente Presentado.

- Se continuó debatiendo.

Ramiro Castillo vuelve a preguntar que se le responde al Expediente, la compensación quedó para la próxima plenaria.

Liliana Bina dice que todos tienen el borrador de la Compensación.

Ramiro Castillo dice que primero hay que cerrar el tema del Expediente de Cornaglia.

Liliana Bina dice que para ella hay que decirle que la ordenanza no los contempla. No se va a hacer un proyecto de ordenanza modificando el Código para que salga. No está saliendo el escalonamiento que se ingresó hace tres años.

Ramiro Castillo dice que con la discusión que hubo le parece que hay que tratar de resolver esquinas.

Liliana Bina dice que cree que hay que responder que la ordenanza no los contempla, que en el CPUA está en estudio la solución de este tipo de problemas.

Mauro Paladino dice que se puede invitar a la Arq Cornaglia a que participe, es una profesora de la UNC, de Cátedra de Tesis y Morfología de primer año.

Liliana Bina dice que se le puede plantear que haga un esquema escalonando en esquina y como compatibilizaría el edificio con esquina escalonada. Le pregunta a Nazareth Margonari, si puede hacer un relevamiento en esquinas en el AC3 para tener un promedio de superficies, con casos testigos de que es lo que más se repite

Nazareth Margonari dice que el que puede sacar fácil la superficie de los lotes es Juan Echeolanea con el GIS, porque puede filtrar la superficie de los lotes.

Liliana Bina dice que una vez que Juan Echeolanea filtre, se pueden hacer paquetes con distintos casos y hacer modelos de cómo impacta si escalona, cuanto pierde y cuanto es el margen que se tiene, para que quede equilibrado. Propone hacerlo en la UT.

Mauro Paladino dice que si se va a contestar que la ordenanza no lo contempla, se le podría solicitar también que plantee otras posibilidades para seguir evaluándolas. Hay

una figura que habilita al Director de Obras Privadas a utilizar el criterio de diseño, que por ahí con un proyecto más puntual lo puede hacer.

Liliana Bina dice que el Director de Obras Privadas no tiene herramientas para eso . Lo que hizo crisis en la compensación es ser tan lábil en la interpretación de las normas, y hoy estamos en que se deroga la compensación. Hay que aplicar las normas como son. Es muy claro que es escalonado.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que hay que construir los edificios para que la gente los habite.

,
Liliana Bina pregunta cómo se hace para que los alquilen porque no lo están haciendo. En la plusvalía se sacó los muebles ociosos que tiene que ver con esto, porque están todos vacíos , no alquilan los departamentos. No se consigue alquilar.

- Quedando temas pendientes. se da por finalizada a la reunión a las 12 y 50 horas